

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3686/2543

กรมสรรพากร  
กรมทางหลวง  
ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิลาแม่สอด กับพวก

โจทก์  
จำเลย  
เจ้าหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94 (1)  
ป.พ.พ. มาตรา 368

ลูกหนี้เป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่เจ้าหนี้เลย เจ้าหนี้จึงบอกเลิกสัญญา ดังนี้เจ้าหนี้คงมีสิทธิ ธิปหลักประกันและเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นได้ตามสัญญาข้อ 20 เท่านั้น หาใช้กรณีลูกหนี้ทำงานตามสัญญาแล้ว ส่งมอบงานล่าช้าที่เจ้าหนี้จะมีสิทธิปรับเป็นรายวันได้ตามสัญญาข้อ 19 ไม่

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสามเด็ดขาด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ ๑ และที่ ๒

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าควรให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้เสียทั้งสิ้นตาม มาตรา ๑๐๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกคำขอรับชำระหนี้

เจ้าหนี้อุทธรณ์

## ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษายืน

### เจ้าหนี้ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ วรรคแรกระบุว่า ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ (๑) ปรับผู้รับจ้างเป็น รายวัน วันละ ๒,๕๐๐ บาท ฯลฯ และข้อ ๑๙ วรรคสองระบุว่าในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามสัญญาข้อ ๒๐ นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย ส่วนสัญญาจ้างข้อ ๒๐ ระบุว่า ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ (๑) รับผิดชอบประกันสัญญาดังกล่าวในสัญญาข้อ ๓ (๒) ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ ต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ (๓) เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีก ต่อหนึ่งจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ (๔) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีจากผู้รับจ้าง

ข้อเท็จจริงได้ความว่า หลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว ลูกหนี้ที่ ๑ ยังมิได้ดำเนินการตามสัญญาแต่อย่างใด กระทั่งเจ้าหนี้ต้องบอกเลิกสัญญาจ้าง จึงไม่ใช้กรณีลูกหนี้ที่ ๑ ได้ทำงานตามสัญญาจ้างแล้วส่งมอบงานล่าช้า และเจ้าหนี้ยังมิได้ บอกเลิกสัญญาที่เจ้าหนี้มีสิทธิปรับลูกหนี้ที่ ๑ เป็นรายวันตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ วรรคแรก อันจะพึงถือได้ว่าเจ้าหนี้ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาในเวลาต่อมาในระหว่างที่มีการปรับ เพราะเห็นว่าลูกหนี้ที่ ๑ ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ วรรคสอง ที่เจ้าหนี้จะมีสิทธิได้รับค่าปรับเป็นรายวัน การบอกเลิกสัญญาของเจ้าหนี้จึงมิใช่เป็นการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างข้อ ๑๙ วรรคสอง แต่เป็นการใช้สิทธิตามข้อ ๒๐ ดังนั้น เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ ค่าปรับเป็นรายวันตามคำขอรับชำระหนี้ตาม พ.ร.บ. ล้ม

ละลาย พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕๔ (๑) ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษามานั้นชอบแล้ว  
ฎีกาของเจ้าหนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(สมชาย พงษ์ธา-จำลอง สุขศิริ-ชวลิต ยอดเนร)

ศาลจังหวัดตาก - นายนเรศ กลิ่นสุคนธ์  
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายสมบัติ เทวรักษ์กุล

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |